ระเบียบข้อบังคับสมาคมปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น

หมวดที่ 1

ความทั่วไป

ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น” เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ปึงเถ่ากงม่าแอสโซซิเอชั่น ออฟขอนแก่น” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “ PUENG TAW KONG MA ASSOCIATION OF KHON KAEN” เรียกชื่อเป็นภาษาจีนว่า “คุงเก่งปึงเถ่ากงม่าลีสื่อหวย” เขียนเป็นภาษาจีนว่า

坤敬本頭公媽理事會

ข้อ 2 เครื่องหมายและตราของสมาคมมีลักษณะดังนี้ มีวงกลมล้อมรอบอักษรไทย – จีน ข้อความว่า สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น – คุงเก่งปึงเถ่ากงม่าลีสื่อหวยและมีอักษรจีนอยู่ตรงกลางวงกลมว่า “กง”

ข้อ 3 สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่เลขที่ 86/7 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ

(1) ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของความสมัครสมานสามัคคี และสัมพันธไมตรี ระหว่างมวลสมาชิก

(2) ให้ความช่วยเหลือแก่มวลสมาชิก และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ

(3) บำรุงรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ชาวขอนแก่นให้ความเคารพนับถือ เพื่อให้เป็นที่สักการะของ ชาวขอนแก่นและประชาชนทั่วไป

(4) รวบรวมเงินบริจาค รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในงานและกิจกรรมของสมาคม ดังต่อไปนี้

4.1 จัดซื้อที่ดินและอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เพื่อการสาธารณะประโยชน์

4.2 จัดตั้งกองทุน องค์กรการกุศล เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

4.3 บริหารงานสมาคมฯ และดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

(5) ไม่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง และผลประโยชน์ของกลุ่มทางการเมืองใดๆ

(6) ไม่ตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด หรือ กิจกรรมอันจะเป็นการมอมเมาในแง่อบายมุขใดๆ ทั้งสิ้น

หมวดที่ 2
สมาชิกของสมาคม

ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมีทั้งหมด 4 ประเภท คือ

(1) สมาชิกวิสามัญ หมายถึง บุคคล หรือตัวแทนบุคคลร้านค้า มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ที่มาจากการคัดเลือก และตอบรับเป็นคณะกรรมการจัดงานสมโภชปึงเถ่ากงม่าขอนแก่นประจำปี มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยหนึ่งร้านค้าส่งชื่อบุคคลที่เป็นสมาชิกวิสามัญได้ไม่จำกัดจำนวน

(2) สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิกที่มาจากการเป็นสมาชิกวิสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ตาม ข้อ 5 (1) โดยกำหนดให้หนึ่งร้านค้าในปีนั้นๆ สามารถส่งรายชื่อตอบรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญได้จำนวน 1 คนต่อ 1 ร้านค้า ทั้งนี้รายชื่อดังกล่าวต้องไม่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมอยู่แล้ว หากร้านค้าใดไม่ส่งรายชื่อในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นสมาชิกสามัญในปีนั้นๆ

(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง อดีตนายกสมาคมฯ หรืออดีตประธานจัดงานสมโภชปึงเถ่ากงม่าขอนแก่นประจำปี กำหนดไว้จำนวน 15 คน โดยในทุกปีสมาชิกกิตติมศักดิ์จำนวน 1

ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องเลื่อนขึ้นเป็นสมาชิกที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เพื่อให้อดีตนายกสมาคมฯ หรืออดีตประธานจัดงานสมโภชปึงเถ่ากงม่าขอนแก่นประจำปี ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน ยกเว้นในปีนั้นไม่มีบุคคลใหม่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งนานเท่ากันให้นับจากปีที่ผู้นั้นเป็นประธานจัดงานสมโภชฯ ครั้งแรกสุด

(4) สมาชิกที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หมายถึง อดีตสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่หมดวาระตามข้อ 5(3) โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตลอดชีพ

ข้อ 6 สมาชิกจะหมดสมาชิกภาพหรือให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

(1) ถึงแก่ความตาย

(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยได้รับการพิจารณาลงมติอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นต้องได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อย

(3) ขาดคุณสมบัติสมาชิก โดยฝ่าฝืนกฎ ระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ทำลายชื่อเสียงของสมาคมฯ ล่วงเกินสิทธิผลประโยชน์ของสมาคมฯ กล่าวอ้าง หรือกระทำการใดๆให้เชื่อว่าได้ทำการในนามสมาคมฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯพิจารณาลงมติให้หมดสมาชิกภาพทันที

(4) มติในที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญประจำปี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 มีมติในที่ประชุมพิจารณาให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกสมาคม ฯ

ข้อ 7 –ยกเลิก-

หมวดที่ 3
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 8 สิทธิของสมาชิกสมาคมฯ

(1) สิทธิในการใช้บริการ หรือสวัสดิการซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมฯ

(2) สมาชิกท่านใดประสบภัยพิบัติใดๆ และต้องการความช่วยเหลือใดจากทางสมาคมฯ ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะพิจารณาตามช่วยเหลือที่เห็นสมควร

(3) มีสิทธิในการออกความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานสมาคมฯในทางสร้างสรรค์ ต่อที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นตามระเบียบข้อบังคับนี้ ยกเว้นสมาชิกวิสามัญ

ข้อ 9 หน้าที่ของสมาชิกสมาคมฯ

(1) สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องรักษาผลประโยชน์ และชื่อเสียงของสมาคมฯ

(2) สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ช่วยเหลือและส่งเสริมกิจการของสมาคมฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์

(3) สมาชิกมีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมในการประชุมที่คณะกรรมการต่างๆที่กำหนดขึ้น และเคารพต่อมติของที่ประชุมฯ

(4) สมัครใจช่วยเหลือกิจการ สังคมสงเคราะห์ และสาธารณูปการต่างๆ ของสมาคมฯ รวมทั้งแสวงหาเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในการดังกล่าว

(5) สมาชิกดำเนินการส่งเสริม และให้การสนับสนุน กิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสมาคมฯ

(6) สมาชิกวิสามัญมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าขอนแก่นตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ

(7) สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีอำนาจและหน้าที่ในการดูแล พิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ของสมาคมฯ

หมวดที่ 4
การดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคม

ข้อ 10 การบริหารงานสมาคมฯ กระทำโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้งนี้การจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กำหนดให้นายกสมาคมฯ เป็น “ผู้รับอนุญาตในการจดทะเบียน” และกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 10 คน โดยให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 6 คน มาจากการเลือกตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โดยเลือกมาจากรายชื่อของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย นายกสมาคมฯ 1 คน และอุปนายกสมาคมฯ 5 คน และในตำแหน่งอื่นอีกจำนวน 4 ท่านให้นายกสมาคมฯเป็นผู้คัดเลือกจากสมาชิกสามัญของสมาคมฯ

ข้อ 11 คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ทำการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ เพื่อบริหารกิจการของสมาคมฯ โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการบริหารสมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น” สำหรับกรรมการในตำแหน่งอื่น กำหนดให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ มีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้

(1) นายกสมาคมฯ 1 คน ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการบริหารกิจการสมาคมฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และเป็นผู้แทนสมาคมฯในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับองค์กรและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ และการประชุมใหญ่ประจำปี หรือวิสามัญประจำปีของสมาคมฯ

(2) อุปนายกสมาคมฯ 5 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ในการบริหารกิจการสมาคมฯ และ ทำหน้าที่รักษาการแทนนายกสมาคมฯ กรณีที่นายกสมาคมฯไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคมฯ ให้ระบุตำแหน่งว่าเป็น ผู้กระทำการแทน

(3) เลขานุการ 1 คน ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของสมาคมฯทั้งหมด และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคมฯ เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคมฯ จดและจัดเก็บรายงานการประชุมฯระเบียบวาระการประชุมฯ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับสมาคมฯทั้งหมด

(4) เหรัญญิก 1 คน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมฯ และเป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย งบการเงินของสมาคมฯ ตลอดจนเก็บรวมรวบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ของสมาคมฯไว้เพื่อการตรวจสอบ

(5) นายทะเบียน 1 คน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนสมาชิก และทะเบียนต่างๆ อันมิใช่ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของสมาคมฯตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจะได้มอบหมาย

(6) ปฏิคม 1 คน ทำหน้าที่ต้อนรับแขกของสมาคมฯ เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมฯ หรือจัดงานกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจะได้มอบหมาย

ข้อ 12 สมาคมฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในเดือนมกราคมของทุกปี แต่หากมีเหตุจำเป็นให้สามารถเลื่อนออกไปได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเดือนมีนาคมในปีนั้น

ข้อ 13 ตำแหน่งคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฯ ย่อมไม่ได้รับค่าตอบแทน

ข้อ 14 กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสมาคมฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย ผู้จัดการทั่วไป 1 คน และเจ้าหน้าที่อื่นฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง การปฏิบัติงานให้ยึดถือระเบียบการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ถ้าจำเป็นให้จัดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม

หมวดที่ 5
วาระการดำรงตำแหน่ง และการเลือกตั้งของสมาคม

ข้อ 15 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งตาม ข้อ 10 และข้อ 11 มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ครั้งละ 2 ปี แต่อาจรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ยกเว้นตำแหน่งนายกสมาคมฯเป็นได้ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน

ข้อ 16 ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระ กำหนดให้ใช้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

16.1 ตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมฯว่างลง กำหนดให้นายกสมาคมฯ แต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใด คนหนึ่งที่เห็นสมควร ดำรงตำแหน่งไปพลางก่อน

16.2 ตำแหน่งนายกสมาคมฯว่างลง กำหนดให้อุปนายกสมาคมฯ ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งไปพลางก่อน

การเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น

ข้อ 17 -ยกเลิก-

ข้อ 18 ก่อนหมดวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดเดิม ไม่น้อยกว่า 30 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดเดิม ทำการเรียกประชุมคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ เพื่อลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ และให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดเดิมดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ต่อหน่วยงานราชการ ภายใน 15 วันนับจากวันประชุมจัดตั้ง หรือตามที่กฎหมายกำหนด

โดยระหว่างนี้ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดเดิม ทำหน้าที่รักษาการในการบริหารสมาคมฯต่อเนื่องไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ จะได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย การนับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯขึ้นใหม่

ข้อ 19 กรรมการบริหารสมาคมฯอาจพ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ

19.1 ลาออก

19.2 ถึงแก่กรรม

19.3 ขาดความเป็นสมาชิกภาพ

19.4 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือวิสามัญประจำปี มีมติให้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้มติในการให้ออกจากตำแหน่ง จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้าประชุมทั้งหมด 19.5 ต้องคำพิพากษาคดีอาญาให้ลงโทษ จำคุก และกำลังรับโทษอยู่ (ยกเว้นกรณีความผิดลหุโทษ หรือความผิดกระทำโดยประมาท) หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย , เสมือนไร้ความสามารถ หรือ ไร้ความสามารถ

ข้อ 20 กรรมการบริหารสมาคมฯที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคมฯ และให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ มีมติลงคะแนนเสียงให้ออก

หมวดที่ 6
อำนาจและหน้าที่

ข้อ 21 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคมฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ ตามที่ระเบียบข้อบังคับนี้ได้กำหนดไว้

(2) ออกระเบียบ คู่มือในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติตาม โดยจะต้องไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับสมาคมฉบับนี้

(3) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือกรรมการฝ่ายต่างๆได้ แต่จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯที่แต่งตั้ง

(4) มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม หรือคณะกรรมการต่างๆ ที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

(5) มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือประชุมใหญ่วิสามัญ หรือประชุมคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ข้อ 22 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีขอบเขตในการดำเนินงานและกิจกรรม ดังนี้

(1) มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคมฯ

(2) มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ

(3) มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับหารายได้และรายจ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจสอบได้เมื่อสมาชิกร้องขอ

(4) จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและเปิดเผยให้สมาชิกรับทราบ

(5) มีหน้าที่และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้

หมวดที่ 7
การประชุม

ข้อ 23 การประชุมของสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้

23.1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จัดให้มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง โดยให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้กำหนดวันประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคมฯ

23.2 การประชุมใหญ่วิสามัญ จัดให้มีการประชุม เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้

(1) เมื่อนายกสมาคมฯเห็นว่ามีเหตุจำเป็น ต้องเรียกประชุมฯ

(2) เมื่อสมาชิกสามัญมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ร้องขอให้เรียกประชุม

23.3 การประชุมฯนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้จัดการประชุมได้เมื่อมีเหตุจำเป็น โดยให้นายกสมาคมฯ เป็นผู้เรียกประชุมฯ

23.4 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ ซึ่งหัวหน้าคณะเป็นประธานที่ประชุมแล้ว การประชุมฯ ทุกประเภทให้นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ข้อ 24 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมวิสามัญ กำหนดให้ต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ส่วนการประชุมฯคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงาน ที่ตั้งขึ้นต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด

ข้อ 25 มติที่ประชุม เมื่อมีการลงมติใดๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรือจำนวนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ จึงมีผลใช้บังคับ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 8
การเงิน ทรัพย์สินและบัญชี

ข้อ 26 รายได้ของสมาคมฯมาจากการรับบริจาค การจำหน่ายสิ่งของมงคล ดอกเบี้ยและเงินรางวัลจากสถาบันการเงิน และการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ซึ่งกำหนดให้สมาคมฯออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเลขที่ใบเสร็จเรียงลำดับไว้ทุกฉบับ และมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีสำเนาใบเสร็จไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้วย ยกเว้นกรณีเงินในตู้เซฟรับบริจาค

(1) การสั่งทำใบเสร็จกำหนดให้ผู้จัดการทั่วไปฯเป็นผู้เสนอ และ ให้เหรัญญิกสมาคมฯ เป็นผู้อนุมัติ

(2) กำหนดให้เหรัญญิกของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้ถือกุญแจตู้เซฟเงินบริจาค โดยการเปิดตู้เซฟกำหนดให้เปิดเพื่อนำเงินบริจาคมาจัดเก็บอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง

และในการเปิดต้องมีตัวแทนร่วมกันอย่างน้อย 6 คน โดยกำหนดดังนี้ เหรัญญิกสมาคม , ผู้จัดการทั่วไป และ สมาชิกสมาคมฯ อย่างน้อย 4 คน ร่วมเป็นพยานและลงนามรับรองทุกครั้ง

ข้อ 27 รายรับที่สมาคมฯได้รับตามข้อ 26 รวมทั้งทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่คงมีอยู่ก่อนระเบียบข้อบังคับสมาคมฯนี้ กำหนดให้นำมาไว้หรือฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลให้การค้ำประกัน หรือรับรอง หรือตามที่ประชุมฯใหญ่สามัญประจำปี หรือที่ประชุมวิสามัญ มีมติให้ดำเนินการ โดยให้สมาคมฯ เก็บทรัพย์สินดังกล่าวในบัญชีชื่อว่า "สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น" เท่านั้น

การเก็บทรัพย์สินตามข้อ 27 วรรคแรก กำหนดให้เก็บเป็นบัญชีแบบออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือ สลากออมทรัพย์ หรือ ตราสารทางการเงินอื่นที่มีความมั่นคงและรัฐบาลให้การค้ำประกันเงินต้นเท่านั้น ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ก่อนเท่านั้น

ข้อ 28 ส่วนหนึ่งของเงินรายได้และรายรับของสมาคมฯ ตามข้อ 26 และ 27 จะต้องจัดสรรเป็นเงินรายจ่ายของสมาคมฯ โดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ต่อปี โดยจัดการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

(1) ส่วนที่ 1 ใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ เช่น งานเทศกาลประจำปีฯ และงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กำหนดในคู่มือ หรือปีปฏิทินกำหนดให้มีขึ้น ให้สำรองจ่ายไว้ไม่เกิน 3,500,000บาท (สามล้านห้าแสนบาท) ต่อปี แต่ทั้งนี้หากทางคณะกรรมการจัดงานประจำปีร้องขอเพิ่มเติม ให้ทางนายกสมาคมฯ สามารถพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม

(2) ส่วนที่ 2 ใช้ในการบริหารงานทั่วไปของสมาคมฯ โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทำหน้าที่ในการบริหารงาน ซึ่งกำหนดวงเงินไว้ใช้ไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท) ต่อปี

(3) ส่วนที่ 3 เงินส่วนที่เหลือจากข้อ 28 (1) และ 28 (2) ข้างต้นกำหนดให้จัดเก็บหรืออนำฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน สลากออมทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นที่มีความมั่นคงและรัฐบาลให้การค้ำประกันเงินต้น ในนาม "สมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น" เท่านั้น เพื่อไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก 28(1) และ 28(2) ในกรณีจำเป็น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือ ให้เป็นเงินในบัญชีคงเหลือในงบประมาณปีถัดไปได้ตามความเหมาะสม

(4) วงเงินต่างๆ ในข้อ 28 อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความจำเป็น โดยต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ของสมาคมฯ

28.1 การสั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ และกระทำได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยกำหนดให้ผู้ที่จะใช้จ่ายเงินจะต้องจัดทำแบบงบประมาณเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยให้จัดทำรายจ่ายแยกตามหมวดหมู่ดังนี้

1. หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค
4. หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ

กำหนดให้ผู้มีอำนาจในการเบิกถอน หรือ ตลอดจนการทำธุรกรรมใดๆ ในทางบัญชีดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อ 27 และ 28 มีจำนวน 5 คน ได้แก่ นายกสมาคมฯ 1 คน เหรัญญิก 1 คน และอุปนายกสมาคมฯอีก 3 คน โดยกำหนดให้การเบิกถอนต้องมีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนอย่างน้อย 3 ใน 5 คน กำหนดให้มีนายกสมาคมฯ 1 คน อุปนายกอย่างน้อย 1 คน และเหรัญญิก 1 คน

28.2 การจ่ายเงินทุกครั้งให้จ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีในนามผู้มีสิทธิ์รับเงิน หรือในนามของหน่วยงาน เว้นแต่การจ่ายเงินสดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯกำหนดและการจ่ายเงินดังกล่าวต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

28.3 หลักฐานการจ่าย หมายถึง หลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว และให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯกำหนด

ได้แก่ ใบสำคัญจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งทางสมาคมเป็นผู้ออก หรือใบเสร็จรับเงินที่ทางผู้รับเงินออกไว้ให้ หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายหรือรับเงิน อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ สถานที่อยู่ ของผู้รับเงิน

(2) วันเดือนปีที่รับเงิน

(3) รายการค่าใช้จ่ายพร้อมรายละเอียด

(4) จำนวนเงิน

(5) ลายมือชื่อผู้รับเงิน

28.4 บัญชีทรัพย์สิน ประกอบด้วย

(1) ทรัพย์สินหมุนเวียน ได้แก่เงินสด หรือทรัพย์สิน ที่มีเหตุผลคาดหมายได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสด
หรือขาย หรือใช้หมดไปในระหว่างรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของสมาคมฯ เช่น เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตั๋วเงิน เป็นต้น

(2) ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทนที่ใช้ในการดำเนินการและใช้ได้นานกว่า
หนึ่งรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติ มิได้มีไว้เพื่อขาย เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ เป็นต้น

(3) ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ ทรัพย์สินที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนหรือทรัพย์สินถาวรได้ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และเงินลงทุนระยะยาว เป็นต้น

28.5 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดเก็บเอกสารทางการบัญชี และทะเบียนทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานให้อยู่ในสภาพที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาเมื่อถูกร้องขอ

28.6 ให้กรรมการบริหารสมาคมฯ จัดให้มีระบบการทำบัญชีเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและเหมาะสมแก่กิจการกำหนดให้มีระบบบัญชีซึ่งแยกตามประเภทส่วนงานที่สำคัญมีสมุดลงรายการเบื้องต้น และสมุดบัญชีที่บันทึกรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน โดยแสดงข้อมูลกิจการที่เป็นอยู่ตามความจริงถูกต้องครบถ้วน และตามที่ควรตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และจะต้องเก็บเอกสารทางการเงินไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ที่สมาคมฯตามระยะเวลาซึ่งกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี

28.7 การบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และทันเวลาตามที่กำหนดไว้

28.8 ให้กรรมการบริหารสมาคมฯ จัดทำรายงานการเงินดังนี้

(1) ให้จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือประจำเดือนของสมาคมฯเสนอต่อประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือตามแต่ตกลงกัน

(2) เมื่อสิ้นสุดปีให้จัดทำงบการเงินตามแบบที่นายกสมาคมฯหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ กำหนดเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีประจำปี

28.9 ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แต่งตั้ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทางการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่า สมาคมฯได้ปฏิบัติทางการเงินถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ หลักฐานและเอกสารทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสรุปผลรวมทั้งรายงานทางการบัญชีได้ปฏิบัติตามหลักการ บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

28.10 ให้กรรมการบริหารสมาคมฯ จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

หมวดที่ 9
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการยกเลิกสมาคม

ข้อ 29 ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งสมควรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิก หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง มติในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมฯ

ข้อ 30 การเลิกสมาคมฯจะเลิกได้ก็โดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติในการเลิกสมาคมฯจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าประชุมทั้งหมด

ข้อ 31 –ยกเลิก-

หมวดที่ 10
บทเฉพาะกาล

ข้อ 32 ข้อบังคับใดของสมาคมฯ นี้ ถ้ามิได้กำหนดไว้ ให้นำบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย สมาคม มูลนิธิ และนิติบุคคล มาบังคับใช้ในส่วนที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับสมาคมฯนี้

ข้อ 33 ระเบียบข้อบังคับสมาคมฯนี้ ให้เริ่มใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรับจดทะเบียน หรือประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 34 การประชุมฯ หรือการกำหนดสรรหาฯ หรือการอื่นใดที่สมาคมฯนี้กำหนดไว้ ถ้าต้องใช้หลักการนับคะแนนเสียง ให้ถือกำหนดตามจารีตประเพณีที่เคยสืบทอดกันมา โดยการลงคะแนนนั้น สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนของสมาชิกมาดำเนินการได้

ข้อ 35 หากระเบียบข้อบังคับสมาคมปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น ข้อหนึ่งข้อใดขัดกับบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถ้าระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ มิได้กล่าวถึง หรือกำหนดไว้ ก็ให้นำหลักธรรมเนียมประเพณีที่เคยถือปฏิบัติสืบทอดกันมา หรือรายงานการประชุม หรือคู่มือการปฏิบัติงานศาลเจ้าเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติบังคับใช้ไปได้โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และจารีตประเพณีแต่เดิมที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาของสมาคมฯ

ข้อ 36 -ยกเลิก-

ข้อ 37 -ยกเลิก-